

Contrato de Comodato de Equipamento — Mostraí

Documento físico para assinatura · válido como título executivo extrajudicial com firma de duas testemunhas

1. Partes

Comodante: Bruno Henrique Sanches, CPF 552.085.198-01, atuando em nome próprio na condução do negócio Mostraí (parte do ecossistema San & Co.), enquanto a pessoa jurídica (SLU ME) está em fase de constituição.

Comodatário: o estabelecimento identificado abaixo.

Estabelecimento: _____

CNPJ/CPF: _____

Endereço de instalação: _____

Responsável/contato: _____

Assim que a Mostraí/San & Co. constituir pessoa jurídica própria (SLU ME) e obtiver CNPJ, este contrato — direitos, obrigações e prazo remanescente — é automaticamente cedido e passa a vigorar entre a outra parte e a pessoa jurídica, sem necessidade de nova assinatura, mediante simples comunicação do CNPJ constituído.

2. Objeto

A Mostraí cede em comodato (empréstimo gratuito) ao estabelecimento a estrutura necessária para exibição de anúncios — tela (TV) e o aparelho reproduzidor (“player”) — instalada no endereço acima, pelo prazo e nas condições deste contrato. A propriedade do equipamento permanece da Mostraí em todo momento; o comodatário recebe apenas a posse e o uso.

3. Contrapartida ao estabelecimento

- **Cota de autoanúncio:** o estabelecimento tem direito a um número de espaços por hora (definido de comum acordo) para divulgar o próprio negócio na tela instalada, sem custo.
- **Ajuda de custo mensal:** quando aplicável (valor definido caso a caso — pode ser R\$0 na oferta padrão), a Mostraí paga uma ajuda de custo mensal ao estabelecimento pela cessão do espaço físico e do consumo de energia do equipamento.

4. Obrigações do comodatário

- Manter o equipamento ligado e conectado à internet durante o horário de funcionamento.
- Zelar pela integridade física do equipamento — não desconectar, desligar fora do horário combinado, mover de lugar, revender, emprestar a terceiro ou alterar o conteúdo exibido.
- Comunicar à Mostraí, o quanto antes, qualquer defeito, mau funcionamento, dano ou furto do equipamento.
- Garantir acesso à energia elétrica e a uma rede de internet no local (Wi-Fi ou cabo) — custo de conexão é do estabelecimento.
- Não sublocar, não ceder este contrato a terceiro, nem transferir o equipamento de endereço sem autorização prévia.
- Responder por dano causado por mau uso, negligência ou ação deliberada — não por desgaste natural, caso fortuito ou força maior.

5. Obrigações da comodante (Mostraí)

- Instalar a estrutura completa (tela e player) sem custo ao estabelecimento.
- Realizar manutenção ou substituição do equipamento em caso de defeito não causado pelo estabelecimento, em prazo razoável.
- Respeitar a política de não-concorrência: não exibir, no ponto, anúncio de concorrente direto do próprio negócio do estabelecimento.

- Garantir que o conteúdo exibido segue a política de conteúdo da Mostraí, sem material ofensivo, ilegal ou impróprio.

6. Prazo e rescisão

- Este contrato vigora pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data de instalação do equipamento. Ao final do prazo, a renovação — e eventuais novos termos — é discutida diretamente entre as partes; não há renovação automática.
- Qualquer uma das partes pode rescindir este contrato antes do fim do prazo, mediante aviso prévio de 30 dias, sem multa.
- Em caso de descumprimento grave das obrigações do comodatário (item 4), a Mostraí pode rescindir e retirar o equipamento sem o prazo de 30 dias, mediante aviso.
- Ao fim do contrato, o comodatário deve permitir a retirada do equipamento pela Mostraí em prazo razoável.

7. Furto ou roubo

Em caso de furto ou roubo do equipamento, o estabelecimento deve registrar boletim de ocorrência e comunicar a Mostraí imediatamente. Não havendo indício de negligência do estabelecimento, o comodatário não responde financeiramente pelo equipamento subtraído.

8. Foro

Fica eleito o foro da comarca de Matão-SP para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste contrato.

Matão-SP, ____/____/____

Bruno Henrique Sanches — CPF 552.085.198-01

Estabelecimento (nome, CNPJ/CPF e assinatura do responsável)

Testemunhas:

1) _____

2) _____

Nome: _____

Nome: _____

CPF: _____

CPF: _____

Este contrato deve ser impresso em 2 (duas) vias de igual teor, assinadas por ambas as partes e pelas duas testemunhas — uma via fica com a Mostraí, a outra com a outra parte.